Практическое занятие по теме 3
Административно-правовое регулирование использования информационных технологий в условиях цифровизации

Задания для проработки в мини-группах

Мини-группа 1.

Задание «Организационно-правовые механизмы защиты информации»

Изучите материалы

1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ.
3. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»
4. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации» и Положение «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации»
5. Сайт ФСТЭК https://fstec.ru/

Выполните задания

1. Из ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ и ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ **выпишите** основные понятия, необходимые для организации защиты персональных данных в организации.

2. Обращаясь к Интернет-ресурсам, приведите примеры средств защиты конфиденциальной информации и объектов критической информационной инфраструктуры.

3. Обращаясь к рекомендуемым НПА, сайту ФСТЭК, выявите административно-правовые механизмы защиты информации. При этом представьте правила лицензирования деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) и правила сертификации СЗКИ.

Мини-группа 2
Задание «Правовые механизмы защиты персональных данных»
Материалы и ресурсы для изучения

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ.
3. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»
4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
5. Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046 (ред. от 16.12.2021) «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных» и «Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных»
6. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
7. Приказ ФСТЭК от 15 января 2020 г. № 3 «Об обработке персональных данных в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю и ее территориальных органах».
8. Сайт Роскомнадзора https://rkn.gov.ru/
9. Сайт ФСТЭК https://fstec.ru/

Выполните задания

1. Из ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ **выпишите** основные понятия, необходимые для организации защиты персональных данных в организации.

2. Обращаясь к Интернет-ресурсам, **приведите** конкретные **примеры** утечки персональных данных из организаций.

3. Обращаясь в рекомендуемым НПА, сайту Роскомнадзора, сайте ФСТЭК, выявите механизмы административно-правового контроля над соблюдением законодательства в области защиты персональных данных и роль в этом контроле таких органов исполнительной власти, как ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор.

Задание для всех мини-групп

Изучение кейсов

Кейс 1.

В Петропавловске-Камчатском 31 мая 2019 г. пострадали объекты КИИ – два сайта Роскомнадзора. Для неправомерного воздействия на них использовалось специальное программное обеспечение, выполняющее функции нагрузочного тестирования интернет-ресурсов. Саму такую функциональность суд определил как «заведомо предназначенную для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для блокирования информации, содержащейся в ней». В результате доступ к сайтам был затруднен в общей сложности примерно на 25 мин. Подсудимый раскаялся и был полностью освобожден от уголовной ответственности.

Кейс 2.

В Волгограде в сентябре 2019 г. было выявлено причинение имущественного вреда оборонному предприятию – субъекту КИИ. Группа из трех лиц с помощью специализированного ПО проникла через протокол RDP в компьютеры оборонного предприятия, зашифровала данные на жестком диске и потребовала выкуп, судя по сумме в рублях, в размере одного биткойна. Суд принял во внимание явку с повинной и добровольное возмещение ущерба и в особом порядке назначил наказание – по два года условно каждому из подсудимых.

Кейс 3.

В Волгограде в 2019 г. были выявлены нарушения правил эксплуатации и предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (служебное положение) работнику субъекта КИИ. Сотрудница отдела продаж компании связи в день увольнения скопировала из автоматизированной системы персональные данные абонентов и отправила по электронной почте своему знакомому. Подсудимая признала вину, судебное рассмотрение прошло в особом порядке, вынесено наказание – три года лишения свободы условно.

Задания

Используя Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ, а также ст. 274.1 УК РФ, выявите представленные в кейсах:

- объекты (категории объектов) критической информационной инфраструктуры (КИИ)
- субъекты КИИ и сферу их функционирования
- формы неправомерного воздействия на КИИ